DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Extracción y análisis forense de dispositivo móvil

En Almería, 16 de enero de 2026.

REUNIDOS

De una parte, la entidad _____ (razón social), con CIF _____, domicilio en _____, representada por _____ (nombre), con cargo _____, en adelante, la Empresa/Cliente.

Y de otra parte, _____, con DNI/NIE: _____, nº de colegiado o acreditación (si aplica): no aplica, domicilio profesional en _____, _____, _____, teléfono/email _____, en adelante, el Analista.

Ambas partes, reconociéndose capacidad legal suficiente para contratar y obligarse,

ACUERDAN suscribir el presente Documento de Consentimiento Informado (en adelante, "el Documento"), que se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

1. Objeto del Documento

1.1. El Propietario encarga al Analista la realización de una actuación de extracción y análisis forense sobre el teléfono móvil identificado en el Anexo I, con finalidad técnica, forense y documental.

1.2. El Propietario autoriza de forma expresa al Analista a realizar, según proceda técnicamente y dentro del alcance pactado:

- Adquisición/copia de datos (lógica y/o física, si fuese viable).
- Extracción de información contenida en el dispositivo y/o en sus soportes asociados (tarjeta SD u otros). Se excluye la tarjeta SIM.
- Análisis forense y documentación de hallazgos conforme a buenas prácticas del sector.

1.3. La actuación se realizará con criterios de integridad, trazabilidad y confiabilidad, manteniendo una cadena de custodia documentada (Anexo III).

2. Identificación del dispositivo y elementos entregados

2.1. El dispositivo objeto de la actuación y los accesorios/soportes entregados quedarán identificados y descritos en el Anexo I, incluyendo, entre otros: marca, modelo, IMEI/MEID, número de serie, tarjeta SD, estado físico, nivel de batería y versión de sistema operativo si se conoce.

2.2. El Propietario declara que entrega el dispositivo y, en su caso, accesorios y soportes, en el estado descrito en el Anexo I, para la realización de las tareas objeto de este Documento.

3. Alcance y finalidad del análisis

3.1. Finalidad: El Propietario indica como finalidad de la actuación: obtención de evidencias para uso personal, verificación de hechos y recuperación de información.

3.2. Alcance autorizado: Las categorías de datos y artefactos a extraer/analizar serán las que el Propietario autorice expresamente en el Anexo II, mediante marcación INCLUIDO/EXCLUIDO.

3.3. Sin perjuicio de lo anterior, el Analista aplicará el principio de minimización, accediendo únicamente a lo necesario para la finalidad pactada y dentro del alcance autorizado.

4. Base de legitimación y consentimiento

4.1. El Propietario manifiesta que es titular del dispositivo y/o posee derecho legítimo de uso y disposición del mismo, o actúa con autorización suficiente del titular, y que la información cuya extracción se autoriza no se obtiene mediante engaño, coacción o vulneración de derechos de terceros.

4.2. El Propietario otorga un consentimiento libre, específico, informado e inequívoco para las actuaciones descritas, y declara haber recibido información suficiente sobre el procedimiento, riesgos, limitaciones y garantías.

4.2.1 Se informa que el dispositivo no se someterá a intervención física. Se analizará utilizando un dispositivo forense, a través de la interfaz USB. No se expondrá a modificaciones, desmontaje, etc. El riesgo, por tanto, se informa que es inexistente.

4.3. Revocación del consentimiento: El Propietario podrá revocar este consentimiento en cualquier momento mediante comunicación escrita a _____. Si la revocación se produce antes del inicio de la adquisición, el Analista cesará las actuaciones sin iniciar extracción. Si la revocación se produce una vez iniciada la adquisición o el análisis, la revocación podrá quedar limitada por: (i) la necesidad técnica de cerrar el procedimiento de forma segura, (ii) la preservación de integridad de evidencias ya obtenidas, y/o (iii) obligaciones legales o requerimientos judiciales/administrativos, si existiesen. En todo caso, se documentará en el Anexo III el momento y alcance de la revocación.

5. Garantías de privacidad, confidencialidad y deber de secreto

5.1. El Analista se obliga a la confidencialidad estricta y al deber de secreto profesional respecto de toda información accesible o extraída durante la actuación, incluso una vez finalizada.

5.2. Minimización y necesidad: El Analista aplicará medidas para limitar el acceso a datos no pertinentes para la finalidad pactada, y evitará divulgaciones innecesarias en el informe.

5.3. Prohibición de difusión: El Analista no cederá ni comunicará datos a terceros salvo autorización expresa y por escrito del Propietario, o existencia de requerimiento legal/judicial o deber legal de comunicación, en cuyo caso, cuando sea legalmente posible, se informará al Propietario de dicha circunstancia.

5.4. El Propietario reconoce que el dispositivo puede contener datos de terceros (por ejemplo: contactos, conversaciones), y que el Analista actuará con cautela para reducir la exposición de datos de terceros no relevantes.

6. Cadena de custodia y preservación de evidencias

6.1. El Analista mantendrá un registro documental de cadena de custodia en el Anexo III, incluyendo: recepción, identificación, almacenamiento, accesos, transferencias, copias y devolución.

6.2. Metodología general: En función de las posibilidades técnicas del dispositivo, el Analista podrá realizar adquisición lógica (extracción a nivel de sistema/usuario), se obvia la adquisición física, documentando herramientas, versiones, parámetros relevantes, fechas/horas y resultados.

6.3. Integridad: Cuando sea técnicamente posible, se calcularán valores de verificación (hashes) sobre las adquisiciones o ficheros resultantes, reflejándose en el informe y/o en el Anexo III, para acreditar integridad y detectar alteraciones.

6.4. Registro de accesos y almacenamiento seguro: El Analista adoptará medidas razonables de seguridad para evitar accesos no autorizados y preservar la evidencia.

7. Tratamiento, conservación y destrucción segura de datos

7.1. El Propietario autoriza el tratamiento de los datos extraídos únicamente para la finalidad definida en la cláusula 3 y dentro del alcance del Anexo II.

7.2. Conservación: Los datos y copias forenses (si las hubiera) se conservarán durante el plazo de 0 días desde la entrega del informe, salvo que el Propietario solicite por escrito su eliminación antes (siempre que no exista obligación legal de conservación), o exista requerimiento legal/judicial o necesidad de conservación para defensa ante reclamaciones derivadas del servicio, dentro de límites razonables.

7.3. Cifrado y custodia: Las copias o soportes que contengan datos se custodiarán con medidas de seguridad razonables, preferiblemente mediante cifrado y control de acceso.

7.4. Destrucción segura: Finalizado el plazo de conservación, el Analista procederá a la eliminación/destrucción segura de copias y datos, salvo los estrictamente necesarios para cumplir obligaciones legales. Podrá emitirse justificante de destrucción si se solicita.

7.5. Entrega de soportes: Si se acuerda la entrega de copias o soportes al Propietario, se documentará (fecha, soporte, identificador, firma) en el Anexo III.

8. Entrega de resultados

8.1. El resultado del servicio consistirá en: (i) Informe técnico; (ii) anexos de inventario, cadena de custodia, valores de integridad (si procede) y listado de evidencias relevantes.

8.2. Destinatario: El informe y, en su caso, soportes con evidencias se entregarán al Propietario.

8.3. Soporte y formato: La entrega se realizará en PDF o Soporte cifrado, dejando constancia en el Anexo III.

9. Riesgos, limitaciones y posibles alteraciones inevitables

9.1. El Propietario entiende y acepta que determinadas acciones necesarias para la extracción (por ejemplo: encendido, desbloqueo, conexión a equipo forense, acceso a apps, habilitación de modos de depuración si procede) pueden generar cambios inevitables en el estado del dispositivo (por ejemplo: registros del sistema o marcas de acceso), que se intentarán minimizar y documentar.

9.2. El Propietario entiende y acepta que pueden existir limitaciones técnicas que impidan una extracción completa (por ejemplo: cifrado, bloqueo, daños físicos, versiones de sistema, protecciones del fabricante, ausencia de credenciales, borrado previo).

9.3. Existe riesgo de bloqueo temporal de cuentas o aplicaciones, y/o de alteraciones por actualizaciones automáticas o mecanismos de seguridad del sistema. El Analista adoptará medidas razonables para mitigarlo (por ejemplo: modo avión, aislamiento, control de red), cuando sea técnicamente viable.

10. Responsabilidades y exención razonable

10.1. El Analista se compromete a actuar con diligencia profesional, aplicando metodologías razonables y buenas prácticas, sin garantizar resultados absolutos.

10.2. El Propietario acepta que el Analista no garantiza la recuperación total de información ni el acceso a todos los contenidos, especialmente en presencia de cifrado, daño, borrado, bloqueo o restricciones técnicas/legales.

10.3. Salvo dolo o negligencia grave, el Analista no será responsable de la imposibilidad de extracción por causas técnicas ajenas, la existencia de manipulaciones previas del dispositivo, o la pérdida de datos preexistente o derivada de condiciones del terminal no atribuibles a una mala praxis.

10.4. Si el Propietario facilita contraseñas, patrones o métodos de desbloqueo, declara que está legitimado para ello y que dicha facilitación se realiza voluntariamente. El tratamiento de dichas credenciales se limitará estrictamente a la actuación y no se conservará más allá de lo necesario.

11. Costes y forma de pago (si procede)

12. Ley aplicable y resolución de controversias

12.1. El presente Documento se regirá e interpretará conforme al Derecho español.

12.2. Las partes intentarán resolver de buena fe cualquier discrepancia. Si no fuera posible, se someten a los Juzgados y Tribunales de Almería, salvo fuero imperativo aplicable.

13. Aceptación, lectura y firma

13.1. El Propietario declara que ha leído íntegramente el Documento y sus Anexos, que ha comprendido su contenido, que ha tenido oportunidad de formular preguntas y recibir aclaraciones, y que firma el presente Documento de forma libre y voluntaria.

Y en prueba de conformidad, firman ambas partes, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados.

EL PROPIETARIO	EL ANALISTA
Nombre: _____	Nombre:
DNI/NIE: _____	DNI/NIE:
Firma: _____	Firma: (firma digital al pie)

TESTIGO

Nombre: _____ DNI/NIE: _____ Firma: _____

ANEXO I. Identificación del dispositivo y elementos entregados

Dispositivo principal

Marca	
Modelo	
IMEI/MEID	_____
Número de serie	_____
Sistema operativo / versión (si se conoce)	
Estado físico (pantalla, carcasa, sellos, humedad, etc.)	_____
Nivel de batería aproximado	_____
Bloqueo/credenciales (indicar si se facilitan)	Se facilita patrón de desbloqueo, pin, contraseña i-cloud. Se desbloquea FaceID. En la recogida se bloqueará bluetooth, red inalámbrica y se activará modo avión

Elementos asociados entregados

Tarjeta SIM (Sí/No)	_____ | ICCID (si procede): _____
Tarjeta SD (Sí/No)	_____ | Capacidad: _____ | Identificador: _____
Cargador/cable (Sí/No)	_____
Otros accesorios/soportes	_____
Condiciones de entrega y embalaje (si aplica)	Bolsa/precinto/identificador: _____ Observaciones: _____

Firma Propietario: _____ Firma Analista: _____

ANEXO II. Alcance autorizado (marcar INCLUIDO / EXCLUIDO)

Marque con una X la opción correspondiente para cada ítem.

A. Datos del sistema y del dispositivo

Categoría	INCLUIDO	EXCLUIDO
Identificadores, versión OS, registros básicos	☐	☐
Configuración, redes Wi-Fi/Bluetooth, emparejamientos	☐	☐

B. Comunicaciones

Categoría	INCLUIDO	EXCLUIDO
Registro de llamadas	☐	☐
SMS/MMS	☐	☐
Contactos y agenda	☐	☐

C. Mensajería instantánea (si procede y es técnicamente viable)

Categoría	INCLUIDO	EXCLUIDO
WhatsApp	☐	☐
Telegram	☐	☐
Signal/otras (indicar): _____	☐	☐

D. Contenidos multimedia y documentos

Categoría	INCLUIDO	EXCLUIDO
Fotos y vídeos (incluye metadatos)	☐	☐
Audios/notas de voz	☐	☐
Documentos/descargas	☐	☐

E. Ubicación

Categoría	INCLUIDO	EXCLUIDO
Historial de geolocalización (si existe)	☐	☐
Metadatos de ubicación en fotos/apps	☐	☐

F. Navegación e internet

Categoría	INCLUIDO	EXCLUIDO
Historial del navegador y cookies (si procede)	☐	☐
Cuentas configuradas (solo listados)	☐	☐

G. Copias de seguridad

Categoría	INCLUIDO	EXCLUIDO
Copias locales (si existen)	☐	☐
Copias en la nube (solo si se autoriza acceso)	☐	☐

H. Apps específicas

Apps concretas a analizar (listar): _____, _____, sin perjuicio de otras de mensajería o de multimedia

Finalidad concreta vinculada al alcance (opcional, recomendado): _____

Firma Propietario: _____ Firma Analista: _____

ANEXO III. Registro de custodia, accesos y entrega (cadena de custodia)

1) Recepción

Fecha/hora	
Recibido por	
Entregado por	
Identificador de evidencia (ID)	
Estado/observaciones	_____
Firma entrega	Firma recepción

2) Almacenamiento y accesos (añadir líneas según sea necesario)

Fecha/hora	_____
Acción (custodia/acceso/copia/traslado)	_____
Responsable	_____
Motivo	_____
Lugar/medio de almacenamiento	_____
Observaciones	_____
Firma	_____

3) Adquisición/Extracción

Tipo (lógica/física/mixta)	_____
Herramientas y versiones	_____
Parámetros relevantes	_____
Resultados (resumen)	_____
Hashes/valores de integridad (si procede)	_____
Incidencias	_____
Firma	_____

4) Entrega de resultados / soportes

Fecha/hora	_____
Entregado a	_____
Elementos entregados (informe/soporte/copia)	_____
Soporte (USB/SSD/PDF firmado, etc.)	_____
Medidas de seguridad (por ejemplo: cifrado/clave)	_____
Firma entrega	Firma recepción

5) Devolución del dispositivo

Fecha/hora _____

Devuelto a _____

Estado a la devolución _____

Firma devolución _____ Firma recepción: _____

6) Revocación (si aplica)

Fecha/hora solicitud _____

Estado del proceso _____

Acciones realizadas tras revocación _____

Firma Propietario _____ Firma Analista: _____